

1500720-38.2022.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Nicole de Almeida Campos Leite Colombini

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/11/2022

... do artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06, já que o tráfico ocorreu entre dois Estados da Federação - Paraná e Minas Gerais. Chego, assim, a uma pena final de 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, fixados estes no mínimo legal.

Ainda nesta fase, deixo de reconhecer o trafico privilegiado, pois não preenchidos os seus requisitos. Em que pese a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

1ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista - SP - cep 12902-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500720-38.2022.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500720-38.2022.8.26.0545

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME FERREIRA BRITO DE OLIVEIRA

120.912.909-47

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Nicole de Almeida Campos Leite Colombini

Vistos.

GUILHERME FERREIRA BRITO DE OLIVEIRA foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06, porque, no dia 13 de julho de 2022, por volta das 21h.30min., na Rodovia BR 381, km 07, bairro Rio Acima, na cidade de Vargem, comarca de Bragança Paulista/SP, transportava, entre os Estados de São Paulo e Minas Gerais, para fins de tráfico, 23 tijolos de maconha, pesando cerca de 2,970 kg, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de apreensão e laudo toxicológico constantes nos autos. Apresentada a defesa preliminar (fls. 108/110), a denúncia foi recebida em 16.08.2022 (fls.116/118).

Durante a instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas comuns e duas testemunhas de defesa. Em seguida, o réu foi interrogado, através do sistema audiovisual (fls. 235/236).

Encerrada a instrução, o Ministério Público se manifestou por debates orais, ocasião em que analisou a prova dos autos e com base nelas requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, apresentou memoriais e, diante da confissão do acusado, teceu comentários acerca da dosimetria da pena e requereu o reconhecimento do tráfico privilegiado (fls. 238/247).

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O pedido contido na denúncia procede.

A materialidade delitiva vem comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05/06), pelo boletim de ocorrência (fls.11/13); pelo auto de exibição e apreensão (fls.15), pelo auto de constatação preliminar (fls. 16), pelo laudo químico-toxicológico definitivo (fls. 75/77), pelo laudo do aparelho celular (fls. 145/207) e pelos depoimentos colhidos em juízo.

A responsabilidade criminal do acusado também ficou devidamente provada. Ouvido a respeito do ocorrido, o acusado confessou a prática delitiva. Informou que, por questões financeiras, aceitou transportar as drogas que foram apreendidas nos autos. Disse que as retirou na cidade de Foz do Iguaçu/PR e as levaria até à cidade de Belo Horizonte/MG. Acrescentou que receberia o valor de dois mil reais. Por fim, afirmou que era a primeira vez que transportava drogas. A confissão do acusado foi apresentada de forma espontânea, detalhada, além de ter sido corroborada pelo relato dos policiais rodoviários federais responsáveis pela prisão do acusado.

Os policiais rodoviários federais, Paulo Henrique Demarchi e Giulio Mazzocco Machado Silva, foram ouvidos a respeito dos fatos e apresentaram versões semelhantes para o ocorrido. Os depoentes abordaram o ônibus na altura do posto de pedágio da cidade de Vargem/SP. Na ocasião, com auxílio do cão farejador, os depoentes notaram que o acusado exalava forte odor de maconha e o abordaram. O acusado estava bastante nervoso. Na revista pessoal, os depoentes encontraram as drogas fixadas junto ao corpo dele e, ainda, na mochila. Quando indagado a respeito, o acusado afirmou que estava transportando as drogas da cidade de Foz da Iguaçu/PR e iria entregá-las na cidade de Belo Horizonte/MG. As testemunhas de defesa Adrieley de Freitas Arcanjo e Ana Carolina dos Santos não presenciaram os fatos e apenas teceram considerações acerca da idoneidade do acusado.

Como visto, a prova dos autos forma um todo coeso e harmônico que incrimina o acusado.

Isto porque os policiais ressaltaram não apenas o encontro de grande quantidade de entorpecente, como o fato de ter ouvido a confissão do próprio acusado.

E seus depoimentos não podem ser desconsiderados pelo simples fato de serem quem são. Ainda mais quando não foi mencionado um argumento sequer e que pudesse justificar eventual incriminação gratuita por parte de pessoas que sequer conheciam o acusado.

Aliás, a jurisprudência já se manifestou a respeito e no sentido de que: "Os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas anotações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais oferecem a seus superiores e à Justiça, sejam ideologicamente falsos, tudo por vil escopo de inculpar inocente" (RT 411/266). No mesmo sentido, o v. acórdão do STF prolatado no HC 73.518/SP, da lavra do eminente Min. Celso de Mello.

"É inaceitável e preconceituosa a alegação de que o depoimento deve ser recebido com reservas porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório" (RT 530/372).

Ademais, o acusado confessou a prática delitiva.

O laudo químico-toxicológico definitivo de fls.75/77, por sua vez, comprovou a apreensão de grande quantidade de maconha (23 tijolos de maconha, pesando cerca de 2,970 kg) e que seria destinada à traficância.

Mas não é só. Não passa despercebido o laudo pericial acostado aos autos e relacionado ao celular pertencente ao acusado. A perícia aponta mensagens por meio das quais ficou demonstrado que não se trata de fato criminoso isolado na vida do acusado, sendo ele pessoa envolvida no mundo da criminalidade,

Relevante, neste sentido, citar alguns trechos entre as conversas do acusado com sua genitora:

Fls.157- Guilherme diz : "eu tô fazendo coisa errada; fls.159- "é pelo dinheiro";

fls.160- "Agora tô indo para BH".

A mãe ainda pergunta: fls.164 "Vc esta levando droga? E Guilherme responde a

fls.165- "eu juro que é a ultima vez".

"Não tenho foto desse...É do corre" (fls. 166); "Ele é o dono da mercadoria"

(fls. 169); "Eu quero ter as coisas" "Por isso to fazendo isso" (fls. 173)

A genitora ainda pergunta: "Pq faz tanta coisa errada" (fls.172) e complementa: "se arrepende mas continua" (fls.175)

E ainda mensagem de sua genitora: "Vc tá procurando a morte ou a cadeia" (fls. 186)

A finalidade de mercancia, pois, é certa, não apenas pelas mensagens, mas, ainda, pelas circunstancias da prisão.

De igual maneira, cumpre consignar que a simples ação de transportar entorpecentes, para o fim de alienação e entrega a consumo de terceiros, já caracteriza o crime do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência: "O delito de tráfico de entorpecentes possui em seu tipo a descrição de diversas condutas ilegais, suficientes, cada uma, por si sós, para incriminar o seu autor, não sendo necessário para a sua consumação que chegue a haver o comércio por parte de quem detém a droga no momento da apreensão" (TRF, 4ª R., Ap. 2000.70.02.002228-3-PR, 1ª T., j. 11-6-2001, rel. Juiz José Luiz B. Germano da Silva, DJU de 4-7-2001, RT 793/727).

Resta, pois, comprovado, que o acusado transportava, guardava e trazia consigo, aproximadamente, 23 tijolos de maconha, que tinha como destino o Estado da Minas Gerais, sendo transportada por encomenda de outra pessoa, de modo que presente a causa de aumento de pena.

Analisadas materialidade e autoria, passo à fixação da pena.

Atenta às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal e no artigo 42, da Lei 11.343/06, partindo-se do mínimo legal de 5 anos de reclusão e de 500 dias-multa, não vislumbro a presença de circunstâncias subjetivas desfavoráveis e que exijam a fixação da pena acima do mínimo legal.

Na segunda fase de aplicação, presente a atenuante da confissão do acusado, mas que não tem o condão de reduzir a pena base, conforme os termos da Súmula nº 231 do STJ.

Na terceira fase de aplicação de pena, aumento a pena base em mais 1/6, em razão da previsão expressa do artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06, já que o tráfico ocorreu entre dois Estados da Federação – Paraná e Minas Gerais. Chego, assim, a uma pena final de 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, fixados estes no mínimo legal.

Ainda nesta fase, deixo de reconhecer o trafico privilegiado, pois não preenchidos os seus requisitos. Em que pese a primariedade do réu, deve ser ressaltada, além da expressiva quantidade de entorpecente (23 tijolos de maconha, pesando cerca de 2,970 kg), o teor das mensagens do aparelho celular do acusado (cf. laudo de fls. 145/207), que evidenciam que ele já era envolvido com a criminalidade. Não se trata, a toda evidencia, de traficante ocasional, pelo contrario, trata-se de pessoa voltada a atividades criminosas e que, inclusive, detinha a confiança dos demais, uma vez que se sujeitou a se deslocar entre Estados da Federação, levando consigo 23 tijolos de maconha.

Acerca do assunto, aliás, cito o entendimento jurisprudencial que diz: "Habeas Corpus. Penal. Crime de Trafico Ilícito de Entorpecentes. Inaplicabilidade causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da lei 11.343/06. Ausência dos requisitos legais.

Exame de prova. Inviabilidade. Precedentes desta Corte. Ordem denegada. 1) Não se aplica a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da lei 11.343/06, na medida em que, conforme consignado no acórdão impugnado, de forma devidamente fundamentada, o paciente não preenche os requisitos legais. 2) O volume de drogas apreendido, em regra, não enseja a impossibilidade de aplicação da referida minorante. Entretanto, na hipótese de apreensão de grande quantidade de entorpecente (no caso, 990g de crack), não há como se inferir que o produto seja apenas para consumo próprio, revelando que se trata de pessoa dedicada à atividade criminosa ou integrante de organização criminosa. 3) Não é possível na estreita via do HC, rever conclusão de que o acusado se dedica à atividade criminosa. 4). Ordem denegada. (HC 171.633/SP- Rel. Min. Laurita Vaz, 5ªT, 04.11.10)

Diante das circunstâncias acima indicadas, especialmente o fato de terem sido transportados 23 tijolos de maconha, bem como atenta ao tráfico interestadual e, por fim, ante as mensagens captadas do celular do acusado, inviável a fixação de regime diverso do fechado.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, do Código Penal, ante a gravidade do crime, bem como pelo não-atendimento ao seu inc. III, visto que as circunstâncias do crime evidenciam não ser suficiente referida substituição. Não cabe, igualmente, "sursis", ante a quantidade de pena aplicada.

Observo, neste particular, que o juízo das execuções criminais possui melhores condições para avaliação da conduta do réu e para a aplicação do contido no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

Considerando-se a gravidade da conduta praticada pelo acusado; considerando-se a pena aplicada ao réu; considerando-se a elevada quantidade de entorpecente transportado, o que espelha gravidade diferenciada, a recomendar a segregação cautelar, sobretudo em prol da ordem pública, de rigor a custódia do acusado, caso queira recorrer desta sentença.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a denúncia para o fim de condenar o acusado GUILHERME FERREIRA BRITO DE OLIVEIRA ao cumprimento de uma pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, fixados estes no mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06, em regime inicial fechado, sem direito de recorrer em liberdade. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra.

Oportunamente, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados e comunique-se a Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Declaro, em favor da União (FUNAD), o perdimento do aparelho celular apreendido nos autos, o que faço forte no art. 63 e seu § 1.º, da Lei n.º 11.343/2006. Expeça-se o necessário.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Bragança Paulista, 03 de novembro de 2022.

Nicole de Almeida Campos Leite Colombini
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA